

OBEC OCHODNICA

OBECNÝ ÚRAD č. 121, 023 35 OCHODNICA

Výst. č. 489/2024

V Ochodnici dňa 27.01.2025

ROZHODNUTIE

O PRESKÚMANÍ SPOSOBILOSTI STAVBY NA UŽÍVANIE

Obec Ochodnica, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie, ktorú dňa 05.12.2024 podala stavebníčka:

Irena Holaňová, Ochodnica 5, 023 35 Ochodnica

a na základe tohto preskúmania podľa § 140d ods.5 stavebného zákona a podľa § 82 ods.1 stavebného zákona

potvrďuje spôsobilosť stavby na užívanie

pre stavbu

Garáž s pivnicou

na pozemku register "C" parc. č. 1441/2 v k.ú. Ochodnica.

Popis stavby:

Predmetom konania o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie je stavba garáže s pivnicou. Stavba je osadená na ŽB doske, nosná obvodová konštrukcia je zo ŽB stien, strecha pultová. V podzemnej časti sú skladové priestory, v nadzemnej časti je garáž pre dva automobily.

Pre užívanie stavby Obec Ochodnica podľa § 82 ods. 2) stavebného zákona určuje tieto podmienky:

- Užívateľ je povinný starať sa o riadnu údržbu stavby a udržiavať ju v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby jej užívaním nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia, ku vzniku hygienických, požiarnych, alebo bezpečnostných nedostatkov, aby nedošlo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
- Užívateľ je povinný užívať stavbu na účel uvedený v tomto rozhodnutí. V prípade zmeny užívania stavby, prípadne jej časti, je užívateľ povinný požiadať stavebný úrad o povolenie v zmysle ustanovení stavebného zákona.
- Pri nakladaní s komunálnym odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Užívateľ je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej trvania, pri zmene vlastníctva ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

Pri miestnom zisťovaní v rámci konania o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie dňa 19.12.2024 neboli na predmetnej stavbe garáže zistené nedostatky, ktoré by bránili jej riadnemu užívaniu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Odôvodnenie:

Dňa 05.12.2024 doručila Obci Ochodnica, ako príslušnému stavebnému úradu, stavebníčka Irena Holaňová, bytom Ochodnica 5, 023 35 Ochodnica, žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie pre stavbu „garáž s pivnicou“ na pozemku register "C" parc. č. 1441/2 v k.ú. Ochodnica

Nakoľko stavebníčka pri podaní žiadosti preukázala skutočnosti stanovené v §140d stavebného zákona, stavebný úrad primerane, podľa § 80 stavebného zákona, oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 09.12.2024 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.12.2024.

Účastníci konania boli upozornení, že svoje prípadné námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Z ústneho pojednávania stavebný úrad spísal protokol.

V priebehu konania si účastníci konania neuplatnili námietky.

Stavebný úrad v konaní zistil, že stavba je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie predloženej pri podaní žiadosti, ktorú vypracoval Milan Hodoň, Ochodnica č. 2, 023 35 Ochodnica.

Skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, pri užívaní bude zachovaná bezpečnosť práce a technických zariadení. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predložil geometrický plán zamerania stavby, revíziu správu elektrického zariadenia, projektovú dokumentáciu stavby. Z predložených dokladov vyplýva, že predmetná stavba je schopná užívania.

Stavebný úrad žiadosti o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie vyhovuje a potvrdzuje spôsobilosť predmetnej stavby na užívanie.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Ochodnica (adresa: Obecný úrad č. 121, 023 35 Ochodnica).

V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Radoslav Ďuroška
starosta obce

Doručí sa účastníkom konania:

1. Irena Holaňová, Ochodnica 5, 023 35 Ochodnica

Na vedomie:

1. Milan Hodoň, Ochodnica č. 2, 023 35 Ochodnica, projektant

Poplatok:

Správny poplatok vo výške 25 eur bol zaplatený v zmysle položky 9 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.